

附表二(單位：新臺幣)

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
一	本條例第四十一條	幼兒園有下列情形之一者： 一、違反第十二條至第十四條或第十七條第三項規定，知悉園內有不得於教保服務機構服務之教保服務人員而未依規定處理。 二、違反第三十二條第一項規定，以派遣方式進用教保服務人員。 三、違反第三十二條第二項規定，進用未具教保服務人員資格或有第十二條、第十三條、第十四條第一項所列情形者從事教保服務。 四、違反第三十二條第三項規定，借用未在該園服務之教保服務人員資格證書。	一、處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並令幼兒園限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可之處分。	幼 兒 園 或 其 負 責 人	一、依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：六萬元。 (二)第二次：十五萬元。 (三)第三次以上或情節重大：每次三十萬元。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為下列處罰： (一)減少核定招收人數百分之十。 (二)停止招生六個月至一年。 (三)停辦一年至三年。 (四)廢止設立許可。

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
二	本條例第四十二條	提供社區、部落或職場互助式教保服務之機構，有下列情形之一者： 一、違反第十二條至第十四條或第十七條第三項規定，知悉機構內有不得於教保服務機構服務之教保服務人員而未依規定處理。 二、違反第三十二條第一項規定，以派遣方式進用教保服務人員。 三、違反第三十二條第二項規定，進用未具資格或有第十二條、第十三條、第十四條第一項所列情形者從事教保服務。 四、違反第三十二條第三項規定，借用未在該機構服務之教保服務人員資格證書。	一、處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並令機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可之處分。	社區、部落或職場互助式教保服務機構或其負責人	一、依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：六萬元。 (二)第二次：十五萬元。 (三)第三次以上或情節重大：每次三十萬元。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為下列處罰： (一)減少核定招收人數百分之十。 (二)停止招生六個月至一年。 (三)停辦一年至三年。 (四)廢止設立許可。

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
三	本條例第四十三條	教保服務機構違反第十六條第二項規定，未於聘任、任用或進用教保服務人員前辦理查詢。	一、處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。 二、必要時並得為令其停止招生或廢止設立許可之處分。	教保服務機構或其負責人	一、依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：五萬元。 (二)第二次：十五萬元。 (三)第三次以上或情節重大：每次二十五萬元。 二、必要時得令其停止招生或廢止設立許可。
		教保服務人員違反第十五條規定，未依規定通報者。	處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。	教保服務人員	依下列違反次數、情節處以罰鍰： 一、第一次：三萬元。 二、第二次：九萬元。 三、第三次以上或情節重大：每次十五萬元。
四	本條例第四十四條	行為人有下列情形之一者： 一、違反第三十二條第二項規定，未具資格，於教保服務機構從事教保服務。 二、違反第三十二條第三項規定，提供或租借教保服務人員資格證書予他人使	處三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	行為人	依下列違反次數、情節處以罰鍰： 一、第一次：三萬元。 二、第二次：九萬元。 三、第三次以上或情節重大：每次十五萬元。

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
		用。			
五	本條例第四十五條	教保服務人員違反第三十五條規定者。	處三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	教保服務人員	依下列違反次數、情節處以罰鍰： 一、第一次：三萬元。 二、第二次：九萬元。 三、第三次以上或情節重大：每次十五萬元。
六	本條例第四十六條第一項、第三項	教保服務機構有下列情形之一者： 一、違反依第十六條第四項所定辦法有關教保服務機構辦理認定、通報、資訊蒐集、任職前及任職期間查詢、處理及利用之強制或禁止規定。 二、違反第五十一條第一項後段規定，以教保員或代理教師替代教師編制員額，其待遇未比照幼兒園園內教師辦理。 三、教保服務機構之教保服務人員有違反第三十三條第一項	一、處六千元以上六萬元以下罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。 二、其情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可之處分。	教保服務機構或其負責人	一、依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：六千元。 (二)第二次：三萬元。 (三)第三次以上或情節重大：每次六萬元。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為下列處罰： (一)減少核定招收人數百分之十。 (二)停止招生六個月至一年。 (三)停辦一年至三年。 (四)廢止設立許可。

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
		規定之情形。			
		行為人及教保服務機構其他相關之人，違反第三十三條第五項不配合調查，而無正當理由者。	處六千元以上六萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其配合為止。	行為人、教保服務機構其他相關人員	依下列違反次數、情節處以罰鍰： 一、第一次：六千元。 二、第二次：三萬元。 三、第三次以上或情節重大：每次六萬元。
七	本條例第四十七條	教保服務機構有下列情形之一者： 一、違反第六條第四項規定，拒不開立服務年資證明。 二、違反第七條第三項規定，未將聘任之園長，報本府核定。 三、違反第二十三條第二項規定，未建立教保服務人員參與教保服務及員工權益重要事務決策之機制。 四、違反第二十四條規定，未提供教保服務人員相關資訊。 五、違反第三十條第一	一、處三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可	教保服務機構或其負責人	一、依下列違反次數處、情節以罰鍰： (一)第一次：三千元。 (二)第二次：九千元。 (三)第三次以上或情節重大：每次一萬五千元。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕重為下列處罰： (一)減少核定招收人數百分之十。 (二)停止招生六個月至一年。 (三)停辦一年至三年。 (四)廢止設立許可。

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
		項規定，未建立代理制度。	之處分。		
八	本條例第四十八條	教保服務人員有下列情形之一者： 一、違反第三十四條第一項規定，每年未參加教保專業知能研習十八小時以上。 二、違反第三十四條第二項規定，未於規定期限內接受基本救命術訓練八小時以上、性別平等、勞動權益及安全教育相關課程各三小時以上或緊急救護情境演習一次以上。	令限期改善，屆期仍未改善者，處一千元以上六千元以下罰鍰，並得按次處罰。	教保服務人員	一、令限期改善，屆期仍未改善者，依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：一千元。 (二)第二次：三千元。 (三)第三次以上或情節重大：每次六千元。 二、不可歸責於教保服務人員之事由，經查證屬實者，不予處罰。
		因可歸責於教保服務機構之事由，致教保服務人員有第四十八條第一項所定情形之一者。	一、令教保服務機構限期改善，屆期仍未改善者，處一千元以上六千元以下罰鍰，並得按次處罰。 二、情節重大或經處罰三次後仍	教保服務機構或其負責人	一、令限期改善，屆期仍未改善者，依下列違反次數、情節處以罰鍰： (一)第一次：一千元。 (二)第二次：三千元。 (三)第三次以上或情節重大：每次六千元。 二、情節重大或經處罰三次後仍未改善者，得依情節輕

項次	法條依據	違規事件	罰則規定	裁罰對象	裁罰基準
			未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可之處分。		重為下列處罰： (一)減少核定招收人數百分之十。 (二)停止招生六個月至一年。 (三)停辦一年至三年。 (四)廢止設立許可。
備註	一、一行為違反本條例數個規定，應依法定罰鍰額度最高之規定情事計算罰鍰額度裁處之。 二、一行為違反本條例數個規定，且其法定罰鍰額度均相同者，應先依附表二所列情事分別計算罰鍰額度，再依罰鍰額度最高者裁處之。 三、近三年內(自查獲違規之日起算)同一教保服務機構之負責人、教保服務人員或其他行為人，未再重複違反相同條款規定者，累計違反次數重新計算。 四、教保服務機構違反本條例經本府處以罰鍰、減少招收人數、停止招生、停辦或廢止設立許可者，本府應公布其名稱及負責人姓名。 五、依本條例第四十九條第二項公布負責人、機構名稱者，其公布期間，依中央主管機關所定期間辦理。				